

[별표 4]

특별건축구역의 건축물 적용배제 심의 시 고려사항

구 분		고려사항
「 건 축 법 」	제 42 조 (대 지 의 조 경)	-대상지에서 공해를 배출하지 않거나, 공해 저감을 위해 노력할 것 -구역 주변으로 보행자 통행이 잦거나 지역에 영향을 미치는 중요한 위치인 경우 조경을 대신할 수 있는 경관 향상 방안을 제시 -구역 주변 지역의 녹지 분포를 고려할 것 -(예시)주변에 녹지가 풍부할 경우, 한옥 등 전통건축 구현을 위해 대지의 조경 적용배제 가능
	제 55 조 (건 축 물 의 건 폐 율)	-주변 지역 일조 확보에 나쁜 영향을 미치지 않을 것 -이용자의 피난 통로를 확보할 것 -대상지 내 적절한 통풍, 채광, 개방감 등을 확보할 것 -(예시)경사진 대지에 계단식으로 건축할 때 지면에서 각 세대가 있는 층으로 출입이 가능하고, 위층 세대가 아래층 세대의 지붕을 정원 등으로 활용하는 경우 지붕 이자 정원의 면적은 건폐율 산정 제외 가능. 개방형 발코니의 경우 바닥면적으로 산입 제외. 데크형 주차장을 설치하고 가로에 면한 부분에는 지역개방 공동이용시설이나 조경시설 등을 설치한 경우. 공동주택의 경우 휴먼스케일의 저층형 주동을 혼합하여 배치할 경우
	제 56 조 (건 축 물 의 용 적 륜)	-도로, 학교, 상하수도 등 도시기반시설의 용량을 고려 -용적률 적용 배제 특례가 필요한 경우 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제78조제7항에 따라 해당 용도 지역별 용적률 최대한도의 120퍼센트 이하까지 적용 가능. 용적률 완화 규정을 중복 적용하여 완화되는 용적률이 같은 법 제1항 및 제2항에 따라 대통령령에서 정하고 있는 해당 용도지역별 용적률 최대한도를 초과 하는 경우에는 관할 특별시장·광역시장·특별자치시장·특별자치도지사·시장 또는 군수가 같은 법 제30조 제3항 단서의 공동위원회 심의를 거쳐 기반시설의 설치 및 그에 필요한 용지의 확보가 충분하다고 인정하는 경우에만 적용 -(예시)대피공간, 지역개방 공동이용시설, 등은 연면적 산입에서 제외
	제 58 조 (대 지 안 의 공 지)	-예상 통행량 및 대상지 주변지역의 공지(휴게 공간) 까지 종합적으로 고려 -다음 사항에 대하여 영향을 미치지 않는 경우 대지 안의 공지 배제 가능 • 채광 및 통풍 등을 통한 생활환경 조성 • 피난·소화활동과 화재 방지 • 위험물 취급 건축물에 대해 안전거리를 확보하는

구 분			고려사항
			등 위해 방지 • 건축물의 유지관리를 위한 공지 확보 • 인접대지경계선 경계분쟁으로 인한 민원 • 도로 소통 원활, 도로로부터의 소음 최소화
	제 60조(건축물의 높이 제한)		-주변지역 경관 고려 -주변지역이나 도로에서의 통풍, 채광, 개방광 등에 부정적인 영향을 미치지 않을 것 -(예시)다양한 높낮이를 적용하여 경관축을 확보하거나 인접대지 및 가로변에 영향을 최소화할 경우
	제 61조(일조 등의 확보를 위한 건축물의 높이 제한)		-동간 이격 거리 산정 시 사생활 보호, 화재확산 방지, 민법상 이격거리, 인접대지 일조 영향 등 고려 -대지 내 일조 영향에 대해 분석할 것. 주변지역의 건축물을 주택으로 사용하고 있을 경우 거실창문으로 일조량을 검토하여 예상효과를 기술 -주택 거실창문의 일조량은 동지 기준 연속 2시간 이상 확보 -(예시) 창의적인 건축물 배치 및 다양한 건축물 형태와 높이 계획을 할 경우
「주 택 법」	제 35조 주택건설기준 등에 관한 규정」	제 10조(공동주택의 배치)	-사유와 예상효과 검토 -자동차로 인한 소음, 오염 등으로부터 주거환경 보호 -소방 활동에 지장이 없도록 주택 및 시설 배치 -주변경관과 조화로운 높이와 형태 계획
		제 13조 (기준척도)	-사유와 예상효과 검토
		제 35조(비상급수시설)	-사유와 예상효과 검토 -지진, 가뭄, 배수시설 사고 등을 대비하여 재실자에게 충분한 음용수를 공급할 수 있도록 계획
		제37조(난방설비 등)	-사유와 예상효과 검토 -재실자의 실내 쾌적성을 유지할 수 있도록 난방방식, 열원공급(지역난방 등) 등을 고려하여 계획
		제50조(근린생활시설 등)	-사유와 예상효과 검토 -주변지역 근린생활시설 및 유사 시설 현황과 수요 검토
		제 52조(유치원)	-사유와 예상효과 검토 -주변지역 유치원 및 유사시설 현황과 수요 검토